

RECURSO CÍVEL Nº 5061117-92.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**RECORRENTE:** THIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO NOME DA RUBRICA. ADICIONAL DE INTERVALO. SINÔNIMO DE HRA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. VOTO ANTERIOR RETIFICADO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao RECURSO, com a consequente REFORMA da SENTENÇA, no sentido de excluir a rubrica ADICIONAL DE INTERVALO da incidência do Imposto de Renda, a partir da data de entrada em vigor da Lei 13.467/17. Condene a Ré a restituir os valores indevidamente recolhidos a tal título, desde a Lei n.º 13.467/17, observada a prescrição quinquenal, considerando a data do ajuizamento desta ação. Sobre o valor dos atrasados, deverá incidir a SELIC, desde a data em que efetuado cada recolhimento, segundo os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal para tributos, devendo os mesmos estarem limitados ao teto dos juizados especiais federais, considerando a renúncia constante da inicial, conforme disposto nos Enunciados 47, 48 e 65 das Turmas Recursais desta Seção Judiciária e do Tema 1030 do STJ. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, por se tratar de recorrente vencedor. Publique-se. Intimem-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem."Publique-se. Intimem-se. Após, transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5061117-92.2024.4.02.5101**510015011494 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5061117-92.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA**RECORRENTE:** THIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao seu recurso, reformando a sentença, no sentido de excluir a rubrica HRA da incidência do Imposto de Renda, a partir da data de entrada em vigor da Lei 13.467/17, bem como determinando a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

A embargante sustenta que pediu especificamente a não incidência sobre a rubrica adicional de intervalo, que é o nome dado a rubrica HRA em seu contracheque. Afirma que apesar de se tratar da mesma rubrica, conforme consta no próprio acordo coletivo, requer o provimento do recurso para que não haja qualquer dúvida no cumprimento.

É o breve relatório.

VOTO

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou dúvidas existentes no julgado.

Observo que no pedido da petição inicial assim constou:

3 - A total procedência da ação para declarar a não-incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo autor com natureza jurídica de indenização de **HRA (ADICIONAL DE INTERVALO)**, condenando a ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a estes títulos, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, até o trânsito em julgado, devidamente atualizadas pela **Taxa SELIC, conforme art. 39 da Lei 9.250/95.**

E de fato no contracheque o nome da rubrica é somente adicional de intervalo (evento 1, CHEQ7):

Nome	THIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS	Matrícula	00429471-0	Carteira Profissional	Número: 2721483	Série:	00040	Mês/Ano	01/2020	Data Admissão	13/11/2019
Cargo Legal	Operador de Posic Dinamico	Salário	R\$ 7677,84	Centro de Resultado	OPER211121 - WAGE - NATIONAL LABOR PAYROLL	Departamento	020572356N - NORBE VI				
Conta Corrente	30711 - 5	Banco	BANCO ITAÚ S.A.	Agência Bancária	9390 - PERSONNALITE W SOARES	Procedimento	PAGAMENTO				

Proventos		
Discriminação	Quantidade	Valor Total R\$
SALÁRIO	30	7677,84
DSR HORAS EXTRAS	0	453,01
ADICIONAL INTERVALO	0	2495,30
ADICIONAL NOTURNO EMBARCADO	0	1996,24
ADICIONAL PERICULOSIDADE	0	2303,35
HORAS JORNADAS	0	3194,75
DIAS FERIADOS	2	1177,83
DIAS DE FOLGA	2	1177,83
TOTAL de Proventos		20476,15

Assim, apesar de estar claro no voto que se tratam da mesma rubrica, a fim de evitar qualquer dúvida futura no cumprimento, o dispositivo do voto anterior deverá ser retificado para contemplar o nome da rubrica como consta no contracheque.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de **CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS** para que o dispositivo do Evento 31 passe a constar como: *"ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao RECURSO, com a consequente REFORMA da SENTENÇA, no sentido de excluir a rubrica ADICIONAL DE INTERVALO da incidência do Imposto de Renda, a partir da data de entrada em vigor da Lei 13.467/17. Condeno a Ré a restituir os valores indevidamente recolhidos a tal título, desde a Lei n.º 13.467/17, observada a prescrição quinquenal, considerando a data do ajuizamento desta ação. Sobre o valor dos atrasados, deverá incidir a SELIC, desde a data em que efetuado cada recolhimento, segundo os índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal para tributos, devendo os mesmos estarem limitados ao teto dos juizados especiais federais, considerando a renuncia constante da inicial, conforme disposto nos Enunciados 47, 48 e 65 das Turmas Recursais desta Seção Judiciária e do Tema 1030 do STJ. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, por se tratar de recorrente vencedor. Publique-se. Intimem-se. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa à origem."* Publique-se. Intimem-se. Após, transitado em julgado, dê-se baixa e devolva-se à origem.